

Relatório de Análise Técnica

CADERNO DE ENCARGOS - MANUTENÇÃO DE AVAC E AQS

Aquisição de serviços de manutenção para Sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC) e Sistemas de Águas Quentes Sanitárias (AQS) para os Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB).

1. Objeto e Preço Base

Objeto: Manutenção de AVAC e Sistemas de Águas Quentes Sanitárias.

Local: Instalações dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB). | Linhas: N/A

Preço Base: 28 000,00 € | Custo/Km: 0,00 €

2. Matriz de Conformidade

- [Estrutura Contratual] Art. 1.2.3: Ordem de prevalência documental: Suprimentos/Esclarecimentos/Retificações/Caderno de Encargos/Proposta Adjudicada/Esclarecimentos.
- [Qualificação Técnica] Art. 2.1.1.2: O prestador de serviços deve ser titular de habilitações e/ou autorizações profissionais comprovadamente necessárias ao exercício da sua atividade.
- [Preço e Revisão] Art. 4.3: Não haverá lugar à revisão de preços durante o período de execução contratual, com exceção das situações legalmente previstas.
- [Sigilo] Art. 3.1.4: O dever de sigilo mantém-se em vigor durante o prazo de dois anos a contar do cumprimento ou cessação do contrato.
- [Subcontratação] Art. 11.4: É proibida a subcontratação de mais de 50% do preço contratual.

Aspetos Variáveis:

- Preço Total: Valor total da proposta adjudicada, acrescido de IVA, se legalmente devido, limitando-se ao preço base máximo de €28.000,00.
- Descrição dos Serviços: Os serviços devem ser prestados nos termos e condições propostas pelo adjudicatário e aceites pela entidade adjudicante.
- Orçamento Específico: Orçamento discriminativo dos serviços e peças a incorporar, com indicação dos preços individualizados, a submeter para aprovação prévia em cada intervenção.
- Condições de Pagamento: As condições de pagamento apresentadas pelo adjudicatário, dentro do limite fixado de 30 a 60 dias após a receção das faturas.

3. Prazos e Penalidades

Vigência: 730 dias ou até perfazer o valor do preço base do procedimento. | Caução: Não especificada no texto do Caderno de Encargos. | Pagamento: 30 a 60 dias após a receção e validação das faturas.

- [Grave (Geral)] Incumprimento ou cumprimento deficiente de obrigações contratuais. -> Até 20% do preço contratual.
- [Muito Grave (Resolução Contratual)] Resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços. -> Até 30% do preço contratual.
- [Leve (Atraso Crítico)] Incumprimento do tempo máximo de deslocação da equipa (urgência) para locais críticos. -> Até 1/200 do preço contratual, por cada hora de atraso.

- [Leve (Atraso Normal)] Incumprimento do tempo máximo de deslocação da equipa (urgência) para restantes locais. -> Até 1/600 do preço contratual, por cada hora de atraso.

4. Matriz de Risco

[Alto] Risco de Resolução por Falha Operacional

Incumprimento grave ou reiterado de obrigações que coloquem em crise o normal e adequado funcionamento da instalação (Art. 8.1.a), resultando em resolução contratual e potencial penalização máxima (30%).

[Alto] Risco Financeiro (Prestador)

Atraso no pagamento por parte do Contraente Público superior a 180 dias ou dívida excedente a 25% do preço contratual, conferindo ao prestador o direito de resolver o contrato (Art. 9.1).

[Baixo] Risco de Força Maior

Atraso na execução devido a circunstâncias alheias à vontade da parte afetada (ex: catástrofes naturais, atos de guerra). Mitigado pela prorrogação automática dos prazos de cumprimento, sem aplicação de penalidades (Art. 7.1).

[Baixo] Risco de Confidencialidade

Quebra do dever de sigilo sobre informações da SMCB. Mitigado pela manutenção do dever de sigilo por 2 anos após a cessação do contrato.

Conclusão Final

O procedimento estabelece um contrato de manutenção de 730 dias com um valor base máximo, exigindo o cumprimento rigoroso de qualificações e prazos de resposta (especialmente em situações de urgência). O regime sancionatório prevê multas pesadas, podendo ir até 30% do preço contratual em caso de resolução por incumprimento grave.